

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DO MAR**

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2026 pola que se autoriza a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa da batea Nieto I.

Antecedentes:

1. O día 3 de agosto de 2026, Juan Nine Rial e Sara Nine Rial solicitaron a autorización para a transmisión *mortis causa*, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa da batea *Nieto I*.

2. As persoas interesadas achegaron a documentación requirida para a súa tramitación.

Consideracións legais e técnicas:

1. Este órgano é competente para resolver o expediente, de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), e coa Orde do 21 de febreiro de 2022 sobre delegación de competencias en diversos órganos de dirección da Consellería do Mar e na Presidencia da entidade pública empresarial Portos de Galicia (DOG núm. 41, do 1 de marzo).

2. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG núm. 124, do 29 de xuño), nos seus artigos 209 e seguintes regula os pactos sucesorios como negocios *mortis causa*, e con forma de pactos de apartación ou de mellora.

3. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 126, do 2 de xullo).

De acordo con todo o indicado,



RESOLVO:

Autorizar a transmisión *mortis causa*, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa do seguinte viveiro:

Tipo: batea.

Nome: *Nieto I.*

Situación:

Cuadrícula núm.: 27.

Polígono: B.

Distrito: Cambados (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (*Mytilus galloprovincialis*).

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 29.7.1970.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actual titular: Dolores Rial Allo (**4838**).

Novos titulares: Juan Nine Rial (**7920**) e Sara Nine Rial (**7920**).

Os novos titulares da concesión subróganse nos dereitos e nas obrigas da anterior desde o momento da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou un recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

Vigo, 3 de setembro de 2026

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022)
A directora territorial de Vigo
P.S. (Resolución do 13.5.2024)
Carmen de Benito Caula

Xefa do Servizo de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

CVE-DOG: dsqults5-ins5-coh5-tei6-r1rphlbox1t6

